

Abgelehnte Asylbewerber können im Land bleiben; Der Bundesrat hat das Integrationsgesetz verabschiedet.
Künftig gilt: Ein Ausbildungsvertrag schützt Migranten v....

Abgelehnte Asylbewerber können im Land bleiben; Der Bundesrat hat das Integrationsgesetz verabschiedet. Künftig gilt: Ein Ausbildungsvertrag schützt Migranten vor der Ausweisung

Die Welt

Samstag 9. Juli 2016

Copyright 2016 Axel Springer AG Alle Rechte vorbehalten



Section: POLITIK; Politik; S. 4; Ausg. 159

Length: 1038 words

Byline: Marcel Leubecher

Body

Weil die physische Ankunft auf einem Gebiet nicht zwangsläufig die gesellschaftliche, berufliche und kulturelle Ankunft bewirkt - besonders wenn viele Menschen in kurzer Zeit hinzukommen - , hilft die Bundesregierung nach: mit dem Integrationsgesetz, das der Bundesrat am Freitag absegnete. Fordern und Fördern - diese Grundsätze sollen die Integration in Deutschland fortan bestimmen.

Mit dem Gesetz vergrößert die Bundesrepublik erneut den Kreis der zu Integrierenden: von den Gastarbeitern, die man erst nachträglich als dauerhafte Einwanderer begriff, über die Flüchtlinge, die man zunehmend nicht mehr zurückschickte, nachdem der Fluchtgrund entfallen war, bis hin zu Asylbewerbern und sogar abgelehnten Asylbewerbern mit einem Ausbildungsplatz. Mit dem neuen Gesetz werden auch sie zu den Integrationsbedürftigen gezählt.

Der Konstanzer Asylrechtler Daniel Thym kritisierte im Gespräch mit der "Welt": "Mit dem Integrationsgesetz geben wir abgelehnten Asylbewerbern einen einklagbaren Anspruch, aufgrund einer Ausbildung in Deutschland zu bleiben." Danach dürften sie sechs Monate einen Job suchen, auch wenn sie in dieser Zeit Sozialleistungen beziehen. "Wenn sie dann einen Job finden, dann bekommen sie einen Rechtsanspruch, auch länger zu bleiben", sagte Thym. Dabei geht es wohlgerne nicht um Flüchtlinge - die einen Schutzanspruch nach dem Grundgesetz oder nach der Genfer Konvention haben. Sondern um Personen, in deren Fällen die Behörde oder gegebenenfalls schon ein Gericht festgestellt hat, dass sie eben aus Sicht des deutschen und europäischen Asylrechts sowie des Völkerrechts keine Flüchtlinge im Rechtssinn sind. Sondern abgelehnte Asylbewerber.

Der entscheidende Punkt ist die im Integrationsgesetz enthaltene Drei-plus-zwei-Regelung, die Rechtsprofessor Thym so beschreibt: "Nach der Ablehnung seines Asylantrags findet der Migrant einen Arbeitgeber, der ihm einen Ausbildungsplatz gibt." Dann bekomme er eine Duldung, also ein vorübergehendes Bleiberecht für drei Jahre. Danach erhalte er ein halbes Jahr Zeit zur Arbeitsplatzsuche, "und schließlich zwei Jahre, um den Arbeitsplatz auszuüben". Dass die Betroffenen nach den fünf Jahren ausreisen müssen, hält Thym für "relativ

Abgelehnte Asylbewerber können im Land bleiben; Der Bundesrat hat das Integrationsgesetz verabschiedet.
Künftig gilt: Ein Ausbildungsvertrag schützt Migranten v....

unwahrscheinlich". Im Ausländerrecht werde üblicherweise nach dem befristeten der dauerhafte Aufenthaltstitel erteilt. "Zuerst kommt ein Aufenthaltstitel zur Erwerbstätigkeit, dann die Niederlassungserlaubnis und acht Jahre nach Einreise die Staatsangehörigkeit", sagt Thym, der Direktor des Forschungszentrums Ausländer- und Asylrecht in Konstanz ist.

Zwar ist es nichts Neues, dass Ausländer, die eigentlich abgeschoben werden müssten, ein Aufenthaltsrecht bekommen, wenn eine Rückführung nicht umgesetzt werden kann; einfach, um die Menschen nicht über Jahrzehnte in einem unklaren Status zu belassen. Doch bisher mussten einige Jahre ins Land gehen, bevor ein abgelehnter Asylbewerber ein Bleiberecht bekommt. Jetzt kann gegebenenfalls ein Migrant, kurz nachdem er einen Ablehnungsbescheid bekommen hat, direkt wieder eine einklagbare Bleibeperspektive über einen Ausbildungsplatz erhalten.

Am Mittwoch wurde das Integrationsgesetz - bevor es am Donnerstag in den Bundestag und am Freitag in den Bundesrat ging - mit einem Änderungsantrag der Koalition in wenigen Details noch einmal geändert. So darf der Rechtsanspruch auf Duldung zum Zweck der Ausbildung nur dann erteilt werden, wenn "konkrete Maßnahmen zur Aufenthaltsbeendigung nicht bevorstehen". Nach Auffassung des Bundesinnenministeriums, der treibenden Kraft hinter dem Integrationsgesetz, sind damit unter anderem abgelehnte Asylbewerber aus sicheren Herkunftsstaaten gemeint. Laut Asylrechtler Thym bezieht sich die Formulierung auf Fälle, in denen die Behörden mitteilen, gerade eine Abschiebung vorzubereiten. Man werde sehen, "wie sich diese Formulierung in der Praxis auswirkt".

Eine weitere wichtige Änderung, die in das Gesetz einging, ermöglicht zusätzlich den einmaligen Ausbildungsplatzwechsel für Asylbewerber und für Geduldete, also abgelehnte Asylbewerber, deren Abschiebung ausgesetzt ist. Wer seine Ausbildung abbricht, bekommt nun einen Anspruch darauf, noch einmal sechs Monate einen anderen Ausbildungsplatz zu suchen. Dadurch sollen die Zuwanderer davor geschützt werden, dass ihr Betrieb sie mit einer drohenden Abschiebung unter Druck setzen kann.

Wie sich das alles mit den Aussagen von Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) verträgt, ist fraglich. Der sagte erst vor wenigen Tagen: "Diejenigen, die abgelehnt werden, müssen schnellstmöglich in ihre Herkunftsländer zurückgehen, damit uns die Ressourcen, die wir für die Bleibeberechtigten benötigen, in vollem Umfang zur Verfügung stehen." Nicht nur Wirtschaftswissenschaftlern leuchtet ein, dass jeder Ausbildungsplatz für einen - gegebenenfalls abgelehnten - Asylbewerber nicht mehr an einen anerkannten Flüchtling gehen kann. Wie heftig die Schwierigkeiten in diesem Bereich sind, verdeutlichte in dieser Woche eine Umfrage der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" unter den Dax-Unternehmen. Die Konzerne schufen demnach 300 zusätzliche Ausbildungsplätze für Flüchtlinge, von denen erst ein kleiner Teil besetzt ist. Zusammengefasst stellten die 30 Großunternehmen eigenen Angaben zufolge bis Anfang Juni gerade einmal 54 Flüchtlinge fest an. Davon entfielen allein 50 auf die Deutsche Post.

Neben Linker, Grünen und SPD hatten sich vor allem Wirtschaftsvertreter für den neuen Abschiebeschutz starkgemacht. Vor allem mit dem Hinweis, dass Betriebe Asylbewerbern kaum Lehrstellen anbieten würden, solange deren Verbleib in Deutschland nicht rechtlich gesichert werde. Um den Einstieg in das Arbeitsleben für Flüchtlinge zu erleichtern, erlaubt die Regierung mit dem Integrationsgesetz auch die Aussetzung der Vorrangprüfung in Regionen mit niedriger Arbeitslosigkeit für drei Jahre; bisher musste erst umständlich geschaut werden, ob ein Inländer für die Stelle geeignet ist. Das Gesetz erlaubt nun die Anstellung von Asylbewerbern als Leiharbeiter. Auch schafft die Bundesregierung für 100.000 Schutzsuchende 80-Cent-Jobs als "niedrigschwelligen" Einstieg in die Arbeitswelt.

Wir geben abgelehnten Asylbewerbern einen einklagbaren Anspruch Daniel Thym, Asylrechtler

Original Gesamtseiten-PDF

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Abgelehnte Asylbewerber können im Land bleiben; Der Bundesrat hat das Integrationsgesetz verabschiedet.
Künftig gilt: Ein Ausbildungsvertrag schützt Migranten v....

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: WE

Subject: POLITIK (91%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (90%); GESETZGEBUNG (90%);
GESETZGEBUNGSORGANE (90%); POLITISCHES ASYL (90%); REGIERUNGSKABINETTS (90%);
ABSCHIEBUNG (89%); BERUFSAUSBILDUNG (89%); DEUTSCHER BUNDESRAT (89%); DEUTSCHER
BUNDESTAG (79%); INTERNATIONALES RECHT (77%); STAATSANGEHÖRIGKEIT (77%);
STAATSANGEHÖRIGKEITSRECHT (77%); ZUWANDERUNGSGESETZ (77%); AUSLÄNDISCHE
ARBEITSKRÄFTE (76%); STELLENSUCHE (73%); SOZIALE HILFE & WOHLFAHRT (72%);
VERFASSUNGSRECHT (72%); FORSCHUNGSINSTITUTE (60%)

Industry: BERUFSAUSBILDUNG (89%)

Geographic: EUROPA (79%); DEUTSCHLAND (74%)

Load-Date: July 9, 2016

End of Document